

1506149-97.2021.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/02/2022
... sentido para melhor elucidação:

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima reconhecendo o réu em juízo como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

51506149-97.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1506149-97.2021.8.26.0196
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 21904713 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 12263/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2337579/2021 - 04º D.P. FRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FELIPE GABRIEL LIMEIRA FELICIANO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

FELIPE GABRIEL LIMEIRA FELICIANO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 12 de dezembro de 2021, no estabelecimento comercial RH Esportes situado à Avenida Vereador José Granzotte, nº 2367, Bairro Jardim Piratininga, nesta cidade e comarca de Franca, subtraiu para ele, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis, a saber, uma bicicleta, marca Caloi, cor cinza e vermelha, avaliada em R\$999,00 (novecentos e noventa e nove reais) e um notebook, marca Lenovo, avaliado em R\$3.254,99 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove

centavos), todos pertencentes ao estabelecimento comercial neste ato representado por Guilherme Garcia Gonçalves.

Acompanha a denúncia o inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 67).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 13 de dezembro de 2021 (fls. 51/54)

A denúncia foi recebida em 7 de janeiro de 2022 (fls. 76).

O réu foi citado (fls. 92) e apresentou defesa prévia (fls. 97).

Durante a instrução probatória, ouviu-se a vítima, uma testemunha, bem como interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do CPP, as partes ofereceram suas alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Discorreu sobre a dosimetria da pena, destacando as qualificadoras de escalada e a de rompimento de obstáculo. Ressaltou os maus antecedentes, bem como a reincidência do acusado. Pleiteou pela da causa de aumento referente ao repouso noturno. Pugnou pela fixação do regime fechado.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória, ressaltando que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório. Discorreu sobre a dosimetria da pena. Postulou a aplicação da pena no mínimo legal. Pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno. Por fim, requereu a fixação do regime inicial aberto bem como o direito do réu em recorrer em liberdade.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares a serem consideradas, passo ao exame do mérito.

A materialidade está demonstrada no auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 7), auto de entrega (fls. 6), laudo pericial do local (fls. 126/144), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é indubitosa.

O ofendido Guilherme Garcia disse que o furto ocorreu na sede de sua empresa. Soube que eram dois os furtadores por conta das imagens das câmeras de segurança. Os vizinhos notaram a prática do furto e acionaram a polícia. Conseguiu recuperar parte dos bens, especificamente o notebook. A bicicleta não foi recuperada. Havia outros bens separados para serem buscados mais tarde. O seguro pagou pelos prejuízos causados.

O policial militar Amarildo Almeida disse haver recebido notícia de que duas pessoas estavam arrastando uma bicicleta pela via pública. Deslocou-se até àquela região. No caminho, encontrou o acusado Felipe Gabriel. Ele trazia consigo um notebook e tinha alguns ferimentos no braço. Ele foi detido e levado até o local do crime. O vigilante noturno apontou o local exato da subtração. No notebook havia o nome da vítima. A sede do estabelecimento havia sido arrombada, com vidro estourado e todo sujo de sangue.

Aqui, cumpre consignar que não há razão para desabonar os depoimentos do agente estatal e as declarações do ofendido, já que ambos trouxeram informações relevantes acerca da dinâmica delitiva e não há indícios de imputação falsa do delito ao réu.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

FURTO - materialidade - auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração de pertences da vítima. FURTO - autoria - revelia do réu - declaração de vítima indicando o réu como sendo o autor do delito - validade - depoimento policial corroborando a versão da vítima e informando a confissão informal do apelante - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. (...). (TJSP; Apelação 0001840-82.2015.8.26.0337; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairinque - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018).

Por fim, o acusado Felipe Gabriel, interrogado em juízo, disse que se encontrava na via pública e foi abordado por um usuário de drogas. Ele estava vendendo o notebook e ofereceu o produto por R\$10,00. Estava vendendo para comprar drogas. Acabou negociando o produto por esse valor. Deu poucos passos e já foi abordado pela polícia. Não estava ferido, com exceção de seu pé, uma vez que havia jogado futebol descalço. Não reparou se o notebook estava sujo de sangue.

Ora, a negativa do réu mostrou-se escapista e infundada e vai de encontro aos demais elementos probatórios existentes nos autos, os quais demonstraram com segurança a autoria delitiva.

Nesse ponto, embora nosso sistema tenha o sistema acusatório como norte, nos casos em que a res furtiva é encontrada na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova, transferindo ao réu a obrigação de comprovar a licitude do bem.

Colaciono jurisprudência nesse sentido para melhor elucidação:

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima reconhecendo o réu em juízo como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. (...) TJSP; Apelação 0010915-27.2015.8.26.0635; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 16/04/2018)

Consigne-se, em que pese o entendimento defensivo, o resultado do exame de corpo delito realizado no acusado, com a conclusão de inexistência de lesões corporais recentes de interesse médico legal (fls. 47/48), não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal pelo furto a ele imputado. Ora, o fato das lesões apresentadas pelo acusado, no momento do exame de corpo delito, não terem interesse médico legal, não quer dizer que ele não possuía qualquer lesão. Até porque, o próprio acusado, em seu depoimento, afirmou estar com o pé ferido.

Com efeito, as provas colhidas nos autos são suficientes para lastrear um decreto condenatório. A declaração da vítima, o depoimento do policial e as circunstâncias que se deram a abordagem do réu - preso em flagrante na posse da res furtiva - são provas robustas da prática delitiva e não dão margens para a alegação defensiva de insuficiência de provas.

A questão cinge-se agora à análise da causa de aumento em relação ao repouso noturno e da qualificadora de rompimento de obstáculo e escalada. Nesse ponto, também procedentes os pedidos pelas razões que passo a expor.

Quanto às qualificadoras de rompimento de obstáculos e escalada, o laudo pericial atestou a sua ocorrência. Concluíram os experts que: "O acesso ao interior do imóvel se deu provavelmente por meio de escalada do muro em sua porção posterior. (...) Nesta região do muro, verificou-se danos na cerca eletrificada, tais como fios interrompidos e haste entortada, e sujidades na face externa com aspecto de terem sido produzidas por atrição de solado de sapato e contato de mãos com aquela superfície. (...) No interior do imóvel, foram verificadas sujidades na face interna da parede presente na porção posterior direita e que era voltada para um corredor descoberto, as quais eram compatíveis com terem sido produzidas em ação de escalada, corroborando a hipótese da possível rota de ingresso e/ou fuga ter se dado a partir da porção posterior direita do imóvel. (...) Verificou-se que a folha de vidro no canto superior esquerdo estava ausente e com aspecto de ter sido fraturada. Na folha de vidro inferior esquerda observaram-se manchas hematóides por gotejamento e/ou escorrimento, as quais também estavam presentes na parede logo abaixo da janela. No chão do corredor, foi observada grande quantidade de fragmentos de vidro com características semelhantes aos da janela e concentrados nas proximidades desta, além de manchas de sangue por gotejamento em diferentes partes de sua extensão, indicando a movimentação de um ou mais indivíduo(s) lesionado(s) por esta área. (...) Na porção posterior direita deste barracão foram encontrados diversos objetos desorganizados e amontoados, dispostos ao lado de prateleiras de metal que estavam situadas abaixo da janela danificada. Na face interna da janela danificada também havia impregnação de substância hematoide, bem como sujidades na parede logo abaixo com aspecto de terem sido produzidas por atrição de solado de sapato e contato de mãos com aquela superfície, indicando que o acesso ao interior da confecção provavelmente se deu por essa rota. Na porção anterior esquerda do barracão havia um cômodo destinado a escritório, onde foram verificadas manchas de sangue por gotejamento no chão e por contato/transferência em móveis, documentos dispersos e objetos em desalinho, indicado possível ação de busca neste cômodo. Também foram encontradas impregnações de sangue na porção anterior do imóvel, tais como na parte comercial, na face interna do portão social, na escada e na parede ao seu lado, e no pavimento superior, onde observou-se que os armários tiveram seus conteúdos revirados." (fls. 126/144) (grifamos)

No mais, de rigor a incidência da causa de aumento. Isso porque, para sua consideração, basta que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime tenha sido cometido em local inabitado. Também é cabível a aplicação da causa de aumento mesmo na hipótese de crime qualificado, a despeito do entendimento defensivo.

Em casos como tais, se tem entendido:

Furto qualificado majorado tentado. Prova da materialidade e da autoria do delito de furto. Descabimento da desclassificação para invasão de domicílio. Evidências que indicam o animus furandi. Qualificadoras bem demonstradas nos autos, sendo uma delas utilizada como circunstância para aumentar a pena base, conforme entendimento das Cortes Superiores. Repouso noturno também demonstrado, pouco importando que a casa seja desabitada ou que o furto seja qualificado. Precedente do STJ. Penas bem dosadas. Desprovimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500531-97.2016.8.26.0536; Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 01/03/2019)

Por fim, apesar de a combativa

defesa do réu ter suscitado, em memoriais, que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, há que se afastar tal tese, tendo em vista que a convicção esta fundamentada pelas provas produzidas ao longo do processo, que de forma harmônica e contundente, corroboram com as demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório. Portanto, não há o que se falar em fundamentação restrita as provas inquisitoriais.

Dessa forma, por todo o exposto a condenação do réu pelo delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo durante o repouso noturno é medida de rigor.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria na pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, constam em desfavor do acusado as certidões de fls. 31/35. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem alto grau de reprovabilidade, já que foi praticado mediante escalada. Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a majoração da pena nessa fase. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o crime. Pelo exposto, em razão dos antecedentes e circunstâncias, fixo-lhe a pena base 1/5 (um sexto) acima do mínimo legal, conforme prevista no artigo 155, § 4º, I e II do Código Penal, ou seja, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Já na segunda fase, presente a agravante em virtude da reincidência do acusado (Proc. 0003614-56.2013.8.26.0196 - fls. 31), motivo pela qual majoro a pena em 1/6, resultando em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento em relação ao repouso noturno, majoro a pena em 1/3, resultando em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno FELIPE GABRIEL LIMEIRA FELICIANO como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, inciso I do Código Penal, ao cumprimento de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, considerando as circunstâncias empregadas pelo réu, bem como a sua reincidência.

Deixo de substituir a pena corporal do acusado por restritivas de direitos, dada sua reincidência, nos termos do art. 44, II do CP. Incabível também o Sursis.

Tendo o acusado permanecido preso durante instrução, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha de antecedentes a condenação.

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para terem os réus suspensos seus direitos políticos;

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9ª, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferida tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.

Franca, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA